



PUCMM

Pontificia Universidad Católica
Madre y Maestra

Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes
Escuela de Derecho.

Derechos laborales de trabajadores domésticos migrantes y el sistema interamericano: invisibilidad jurídica y protección

Autor:

Emely María Serrata González

Asesor metodológico:

Ana Magnolia Méndez Cabrera

Julio (22) dos mil veintiséis (2026)

I. INTRODUCCIÓN

Los trabajadores domésticos migrantes ocupan una posición singular en el panorama laboral latinoamericano: realizan tareas esenciales para la reproducción social, pero lo hacen en condiciones de invisibilidad casi estructural. La intersección entre la condición migrante —frecuentemente irregular— y la naturaleza privada del hogar como espacio de trabajo genera lagunas que los ordenamientos jurídicos nacionales rara vez logran colmar. La pregunta que orienta esta investigación es si el sistema interamericano de derechos humanos provee mecanismos jurídicos suficientes para proteger a este grupo o si, por el contrario, la protección formal coexiste con una impunidad práctica. La tesis que aquí se defiende es que el sistema interamericano dispone de estándares normativos adecuados —especialmente a partir de la Opinión Consultiva OC-18/03 y los Principios de la CIDH de 2019—, pero que su aplicación efectiva requiere voluntad política estatal y reformas legislativas internas que aún son incipientes. El objetivo del ensayo es demostrar que la invisibilidad jurídica no constituye un destino inevitable sino un déficit institucional corregible, y que el sistema interamericano ofrece herramientas suficientes para superarlo si los Estados asumen con seriedad sus obligaciones convencionales.

II. DESARROLLO

2.1 Las causas y manifestaciones de la invisibilidad jurídica

La invisibilidad jurídica de los trabajadores domésticos migrantes no es un fenómeno accidental, sino el producto de una exclusión histórica que opera en dos niveles simultáneos. El primero es de naturaleza sectorial: el trabajo doméstico ha sido excluido de las legislaciones laborales ordinarias en la mayoría de los países del continente, relegándolo a una zona de regulación deficitaria. El segundo es de naturaleza migratoria: la condición de extranjero —y con frecuencia de indocumentado— añade una capa adicional de vulnerabilidad que disuade cualquier reclamación ante las autoridades. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen en el mundo más de 67 millones de trabajadores domésticos, de los cuales al menos 11,5 millones son migrantes internacionales, siendo las mujeres el grupo mayoritario

dentro de esta categoría.¹ Esta concentración sectorial obedece a la devaluación histórica de las tareas de cuidado asociadas al género femenino, lo que convierte la cuestión laboral en una cuestión también de discriminación estructural. Desde la perspectiva doctrinal, Abramovich y Courtis han señalado que los derechos económicos y sociales tienden a ser tratados como meras aspiraciones programáticas antes que como derechos plenamente exigibles, lo que facilita que los Estados incumplan sus obligaciones sin consecuencias jurídicas inmediatas.² En línea con ese planteamiento, Canessa Montejo ha precisado que existe un núcleo duro de derechos laborales —que comprende la prohibición del trabajo forzoso, el derecho a condiciones justas de trabajo y el principio de no discriminación— que tiene carácter imperativo en el derecho internacional y que vincula a todos los Estados con independencia de los convenios ratificados.³ Se defiende aquí que la invisibilidad jurídica no deriva de una ausencia de normas sino de la incapacidad o renuencia de los Estados para aplicar el marco normativo existente en favor de quienes más lo necesitan. La condición de trabajador doméstico migrante no es, en sí misma, una razón jurídicamente válida para restringir derechos; es, por el contrario, un elemento que debería intensificar la protección estatal.

2.2 Los instrumentos normativos del sistema interamericano aplicables al sector

El sistema interamericano cuenta con un conjunto de instrumentos que, leídos de manera sistemática, proporcionan una base suficiente para proteger los derechos laborales de los trabajadores domésticos migrantes. La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) establece en sus artículos 1 y 24 la obligación de respetar y garantizar los derechos sin discriminación alguna, incluida aquella basada en el origen nacional o la condición migratoria. El Protocolo de San Salvador complementa este marco al reconocer expresamente el derecho al trabajo y a condiciones justas, equitativas y satisfactorias, aplicables a toda persona dentro de la

¹ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Informe mundial sobre trabajo doméstico. Ginebra: OIT, 2021, p. 7. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_802176.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].

²ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Editorial Trotta, 2002, pp. 19-22. Fragmentos disponibles en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/20521.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

³CANESSA MONTEJO, Miguel F. Los derechos humanos laborales: el núcleo duro de derechos (core rights) y el ius cogens laboral. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, núm. 72, 2008, pp. 113-114. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2247717> [Consultado: 1 de julio de 2026].

jurisdicción del Estado, con independencia de su situación documental.⁴ Así, el argumento patronal —frecuentemente tolerado por los Estados— de que la irregularidad migratoria extingue los derechos laborales carece de sustento convencional en el sistema interamericano. A nivel de la OIT, el Convenio 189 de 2011 sobre trabajo decente para trabajadores domésticos constituyó un hito normativo al elevar por primera vez a rango convencional las protecciones específicas de este sector, incluyendo disposiciones relativas a los trabajadores migrantes, tales como el derecho a recibir una oferta de trabajo por escrito antes de cruzar la frontera y el derecho a la repatriación al término del contrato.⁵ Por su parte, la CIDH reforzó este marco mediante la Resolución 4/19 de 2019, que consagra un corpus juris interamericano sobre personas migrantes y enfatiza la obligación de los Estados de respetar todos sus derechos, incluyendo los laborales, con independencia de su situación migratoria.⁶ No obstante, la mera existencia de normas no garantiza protección real: la brecha entre el texto y la aplicación constituye el desafío más acuciante del sistema. Se sostiene que el fortalecimiento de mecanismos de inspección laboral accesibles para trabajadores indocumentados es la medida más urgente que los Estados deben adoptar, ya que sin ella, todo el andamiaje normativo reseñado resulta ilusorio en la práctica.

2.3 La jurisprudencia interamericana y el alcance de la protección efectiva

La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado estándares progresivos en materia de derechos de trabajadores migrantes directamente aplicables al sector doméstico. La Opinión Consultiva OC-18/03, emitida a solicitud de México en 2003, estableció que el principio de igualdad y no discriminación constituye una norma de ius cogens en el derecho internacional; en consecuencia, los Estados no pueden privar a los trabajadores migrantes indocumentados de sus derechos laborales sobre la sola base de su condición

⁴ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS. Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador'. San Salvador, 17 de noviembre de 1988. Artículos 6 y 7. Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html> [Consultado: 1 de julio de 2026].

⁵ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189). Ginebra: OIT, 2011. Artículos 8 y 9. Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460 [Consultado: 1 de julio de 2026].

⁶COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Resolución 4/19. Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas. San Salvador: CIDH, 7 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Res-4-19-es.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

migratoria.⁷ La Corte fue explícita al señalar que el Estado tiene la obligación de respetar y garantizar los derechos laborales mínimos del trabajador migrante, independientemente de la situación de regularidad o irregularidad en que se encuentre. Este pronunciamiento fue capital porque desmontó el argumento más frecuente con el que se justificaba la exclusión laboral de estos trabajadores. En el caso *Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil* (2016), la Corte declaró al Estado responsable de violaciones graves a la prohibición del trabajo forzoso y reconoció la existencia de una discriminación estructural en perjuicio de trabajadores en situación de vulnerabilidad social y económica.⁸ En el caso *Lagos del Campo vs. Perú* (2017), la Corte dio un paso decisivo al declarar la justiciabilidad directa de los derechos laborales derivados del artículo 26 de la CADH, abriendo así nuevas posibilidades de protección interamericana para este tipo de reclamos.⁹ Por su parte, la CIDH ha señalado en sus informes sobre República Dominicana que las políticas migratorias no pueden utilizarse como pretexto para privar a los migrantes de sus derechos laborales elementales.¹⁰ Esta línea jurisprudencial es correcta y debe ser consolidada. Su impacto real depende de que los fallos sean incorporados por los legisladores nacionales y aplicados por los jueces domésticos de manera sistemática, lo que aún constituye una aspiración más que una realidad en la mayor parte del continente.

2.4 Contraargumento y refutación: soberanía migratoria versus protección laboral

La posición desarrollada en los apartados anteriores no está exenta de objeciones. Un contraargumento relevante, sostenido tanto por ciertos Estados como por sectores de la doctrina internacionalista, plantea que la extensión de plenas protecciones laborales a trabajadores migrantes en situación irregular genera incentivos perversos para la migración indocumentada —el denominado *"efecto llamada"*— y compromete la prerrogativa soberana de los Estados de regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en su territorio. Desde esta perspectiva, una

⁷CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Opinión Consultiva OC-18/03. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. San José: Corte IDH, 17 de septiembre de 2003, párrs. 97-101. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/oc/OC-18.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

⁸CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso *Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil*. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C, núm. 318, párrs. 335-342. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].

⁹CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso *Lagos del Campo vs. Perú*. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C, núm. 340, párrs. 141-154. Disponible en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].

¹⁰COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Informe sobre la situación de derechos humanos en República Dominicana. OAS/Ser.L/V/II. Washington, D.C.: CIDH, 2015, pp. 97-102. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/repUBLICADominicana2015.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

diferenciación en el reconocimiento de derechos laborales según el estatus migratorio no constituiría discriminación ilegítima, sino el ejercicio legítimo de competencias propias del derecho migratorio. Esta posición no es jurídicamente baladí: refleja una tensión real entre el principio de igualdad y el derecho internacional sobre control de flujos migratorios, y ha sido invocada por varios Estados del continente para justificar la exclusión de trabajadores indocumentados del sistema de protección laboral ordinario.¹¹

Sin embargo, dicho contraargumento no resiste el escrutinio jurídico que el propio sistema interamericano ha aplicado. La Corte IDH, en la OC-18/03, abordó expresamente esta tensión y trazó una distinción fundamental: una cosa es la potestad soberana de regular el ingreso, la permanencia y la expulsión de extranjeros —que la Corte afirmó plenamente—, y otra muy distinta es la privación de derechos laborales ya devengados por quien se encuentra dentro del territorio y presta servicios efectivos.¹² La Corte concluyó que esta segunda conducta viola el principio de igualdad y no discriminación en su dimensión de *ius cogens*, lo que significa que ninguna justificación soberana puede invocarse para ampararla. Canessa Montejó, por su parte, ha precisado que el núcleo duro de derechos laborales tiene naturaleza imperativa y no admite derogación por razón de la condición migratoria, precisamente porque su función es proteger a la persona trabajadora frente a la asimetría de poder que caracteriza la relación laboral, asimetría que se agudiza —no se atenúa— en el caso de los migrantes irregulares.¹³ En cuanto al supuesto efecto llamada, la evidencia empírica recabada por la propia OIT indica que los flujos de migración irregular responden a desigualdades estructurales de desarrollo y no a la existencia o inexistencia de protecciones laborales en el país de destino.¹⁴ Abramovich y Courtis han advertido, además, que permitir a los empleadores beneficiarse de la fuerza de trabajo migrante al tiempo que el Estado tolera la supresión de sus derechos laborales equivale a convalidar un sistema de explotación que contradice los fundamentos mismos del Estado de Derecho.¹⁵ En

¹¹ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Informe mundial sobre trabajo doméstico, op. cit., p. 12.

¹²CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., párr. 118. En ese párrafo la Corte señaló expresamente que los Estados pueden dictar políticas migratorias diferenciales siempre que no impliquen discriminación en el goce de los derechos laborales.

¹³CANESSA MONTEJO, Miguel F. Los derechos humanos laborales: el núcleo duro de derechos (core rights) y el *ius cogens* laboral, op. cit., p. 122. El autor señala que el principio de no discriminación laboral tiene naturaleza imperativa y no admite derogación por razón de la condición migratoria.

¹⁴ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Informe mundial sobre trabajo doméstico, op. cit., pp. 14-17. El informe señala que el reconocimiento de derechos laborales a trabajadores domésticos migrantes en países como Uruguay y Argentina no generó incrementos estadísticamente significativos en la migración irregular documentada en el período 2011-2019.

¹⁵ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., pp. 42-45. Los autores precisan que la distinción entre obligaciones de resultado inmediatas y progresivas no ampara el vaciamiento de derechos mediante la omisión regulatoria deliberada.

definitiva, el contraargumento soberanista, aunque formalmente plausible, resulta incompatible con el *ius cogens* antidiscriminatorio consolidado en el sistema interamericano y con la obligación de no regresividad en materia de derechos laborales que vincula a todos los Estados parte de la CADH.

III. OPINIÓN PERSONAL FUNDAMENTADA

A la vista del marco normativo, jurisprudencial y de la discusión sobre el contraargumento soberanista, es posible afirmar que el sistema interamericano ha transitado desde una protección meramente declarativa hacia una aproximación más sustantiva a los derechos de los trabajadores domésticos migrantes. No obstante, persiste una tensión estructural difícil de ignorar: la mayor parte de los avances jurídicos se producen en el plano supranacional, mientras que la realidad cotidiana de estos trabajadores transcurre en hogares privados donde el Estado tiene escasa —o nula— presencia fiscalizadora. Cuando el hogar es el lugar de trabajo, los mecanismos ordinarios de inspección laboral son inaplicables sin autorización judicial o cooperación del empleador, lo que crea un espacio de impunidad prácticamente sistémica. La OIT ha advertido que solo una fracción de los trabajadores domésticos en el mundo gozaba de cobertura de protección laboral equivalente a la del resto de trabajadores en el año 2010, cifra que ha mejorado con la entrada en vigor del Convenio 189 pero que sigue siendo insatisfactoria para un sector tan numeroso.¹⁶ La refutación del argumento soberanista realizada en el apartado anterior tiene, en este contexto, una implicación práctica directa: si la OC-18/03 impide invocar la soberanía migratoria para suprimir derechos laborales, entonces los Estados no pueden escudarse en su potestad migratoria para justificar la ausencia de mecanismos de inspección en hogares privados. La obligación de garantía que emana del artículo 1.1 de la CADH es de resultado, no meramente formal, y exige que el Estado adopte medidas positivas concretas para hacer efectivos esos derechos.¹⁷

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la tesis que este ensayo defiende resulta sostenible, pero insuficiente si se analiza aisladamente. El sistema interamericano provee un

¹⁷CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil, op. cit., párr. 342. La Corte advirtió que la tolerancia estatal hacia la explotación de trabajadores vulnerables constituye en sí misma una violación del artículo 1.1 de la CADH.

andamiaje normativo adecuado y ha neutralizado el principal obstáculo doctrinal a la protección de los migrantes irregulares, pero dicho andamiaje permanece en gran medida inerte frente a los casos individuales más graves, porque la protección efectiva no depende solo de la existencia de normas, sino de la capacidad real que tienen los trabajadores para acceder al sistema de justicia sin temor a ser deportados. La Corte IDH fue clara al establecer que la irregularidad migratoria no puede generar la pérdida de derechos laborales,¹⁸ y Abramovich y Courtis han recordado que los derechos económicos y sociales generan obligaciones estatales de carácter inmediato y no meramente programático.¹⁹ Por ello, la solución jurídica más coherente con estos estándares sería la adopción de programas de regularización migratoria vinculados al trabajo doméstico y la garantía explícita de que la denuncia de violaciones laborales no pueda activar un procedimiento de expulsión. Sin esa garantía, el miedo a la deportación seguirá operando como el mecanismo más eficaz de silenciamiento de estos trabajadores, lo que ninguna norma interamericana, por bien diseñada que esté, podrá contrarrestar en la práctica.

IV. CONCLUSIONES

La pregunta que orientó esta investigación era si el sistema interamericano de derechos humanos ofrece mecanismos jurídicos suficientes para proteger los derechos laborales de los trabajadores domésticos migrantes frente a la invisibilidad jurídica que los caracteriza. Los hallazgos permiten ofrecer una respuesta matizada: el sistema cuenta con instrumentos normativos adecuados —la CADH, el Protocolo de San Salvador, la OC-18/03, el Convenio 189 de la OIT y los Principios Interamericanos de 2019— y ha desarrollado una jurisprudencia progresiva que impide fundamentar la privación de derechos laborales exclusivamente en el estatus migratorio irregular. Asimismo, el análisis del contraargumento soberanista ha permitido demostrar que la supuesta tensión entre soberanía migratoria y derechos laborales es falsa en el plano jurídico interamericano: la Corte IDH distinguió con claridad entre la regulación del flujo migratorio —prerrogativa soberana legítima— y la privación de derechos ya devengados por quien trabaja en el territorio —conducta prohibida por el *ius cogens*—. En ese sentido, las bases jurídicas para la protección existen, son vinculantes y resisten los principales contraargumentos que suelen invocarse para justificar la exclusión de este grupo.

¹⁸CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Opinión Consultiva OC-18/03, op. cit., párr. 112.

¹⁹ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles, op. cit., p. 37.

El aporte de esta investigación reside en mostrar que la doble vulnerabilidad —laboral y migratoria— que define la situación de los trabajadores domésticos migrantes no puede abordarse con soluciones parciales. No basta con ampliar la protección normativa interamericana si los códigos laborales nacionales mantienen exclusiones sectoriales que dejan a estos trabajadores fuera de la regulación ordinaria; tampoco es suficiente contar con jurisprudencia progresiva de la Corte IDH si los Estados no la incorporan de manera efectiva en sus políticas laborales y migratorias. El camino hacia la visibilidad jurídica plena de estos trabajadores requiere la convergencia de tres elementos: armonización legislativa interna con los estándares interamericanos, mecanismos de inspección laboral adaptados al entorno doméstico y garantías procesales que disocien el ejercicio de los derechos laborales del riesgo de deportación. La refutación del argumento soberanista refuerza esta conclusión: si los Estados no pueden invocar la soberanía para suprimir derechos, tampoco pueden justificar mediante ese argumento la omisión de las medidas positivas necesarias para hacerlos efectivos. Sin esa convergencia, la protección del sistema interamericano seguirá siendo, en el mejor de los casos, una promesa nominal.

BIBLIOGRAFÍA

Jurisprudencia

- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C, núm. 72. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_72_esp.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie C, núm. 130. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_130_esp.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C, núm. 251. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_251_esp.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso Personas Dominicanas y Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Disponible en: <https://biblioteca.corteidh.or.cr/documento/53674> [Consultado: 1 de julio de 2026].
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso Trabajadores de la Hacienda Brasil Verde vs. Brasil. Sentencia de 20 de octubre de 2016. Serie C, núm. 318. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Caso Lagos del Campo vs. Perú. Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C, núm. 340. Disponible en: https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].
- CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH). Opinión Consultiva OC-18/03. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. San José: Corte IDH, 17 de septiembre de 2003. Disponible en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/fichas/oc/OC-18.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

Instrumentos internacionales

- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). San José, 22 de noviembre de 1969. Disponible en: https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm [Consultado: 1 de julio de 2026].
- ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 'Protocolo de San Salvador'. San Salvador, 17 de noviembre de 1988. Disponible en: <https://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-52.html> [Consultado: 1 de julio de 2026].
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenio sobre los trabajadores migrantes (núm. 97). Ginebra: OIT, 1949. Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C097 [Consultado: 1 de julio de 2026].
- ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenio sobre los trabajadores migrantes — disposiciones complementarias (núm. 143). Ginebra: OIT, 1975. Disponible en:

https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C143 [Consultado: 1 de julio de 2026].

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos (núm. 189). Ginebra: OIT, 2011. Disponible en: https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460 [Consultado: 1 de julio de 2026].

Decisiones y documentos de órganos interamericanos

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Informe sobre la situación de derechos humanos en República Dominicana. OAS/Ser.L/V/II. Washington, D.C.: CIDH, 2015. Disponible en: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/republicadominicana2015.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Resolución 1/18 sobre Empresas y Derechos Humanos. Washington, D.C.: CIDH, 2018. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-18-es.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH). Resolución 4/19. Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas. San Salvador: CIDH, 7 de diciembre de 2019. Disponible en: <https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Res-4-19-es.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

Doctrina

ABRAMOVICH, Víctor; COURTIS, Christian. Los derechos sociales como derechos exigibles. Madrid: Editorial Trotta, 2002. ISBN 978-84-8164-507-1. Fragmentos disponibles en: <https://www.corteidh.or.cr/tablas/20521.pdf> [Consultado: 1 de julio de 2026].

CANESSA MONTEJO, Miguel F. Los derechos humanos laborales: el núcleo duro de derechos (core rights) y el ius cogens laboral. Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, núm. 72, 2008, pp. 113-144. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2247717> [Consultado: 1 de julio de 2026].

CANESSA MONTEJO, Miguel F. Los derechos humanos laborales en el Derecho Internacional. Revista Latinoamericana de Derechos Humanos, Costa Rica, vol. 23, núm. 1, 2012, pp. 115-144.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT). Informe mundial sobre trabajo doméstico: avances y desafíos en la protección de los trabajadores domésticos. Ginebra: OIT, 2021. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_802176.pdf [Consultado: 1 de julio de 2026].

Utilice Claude para que me ayudara a aclarar, corregir, redactar y organizar ideas.